

1. Contrato por Tiempo Definido

El trabajador es contratado para cumplir con alguna necesidad transitoria de la empresa, no de carácter permanente, para cumplir con la sustitución temporal de un trabajador permanente o en los demás casos en que la Ley autoriza esta clase de contratación (empresa o empleador nuevo y expansión a una nueva actividad). En esta clase de contrato se conoce de antemano su fecha exacta de terminación.

Este tipo de contrato tiene subordinación jurídica y obliga al empleado a acatar instrucciones directas del empleador.

Tiene derecho a Vacaciones, XIII

Se descuenta SS, SE, ISR

2. Contrato por Servicios Profesionales

El trabajador es contratado para realizar una tarea específica, sin un horario o plazo especificado al igual que el empleador no puede tomar acciones disciplinarias. A diferencia del contrato por tiempo definido, el contrato por servicios profesionales no tiene prestaciones laborales ni descuentos legales. La contratación puede ser mediante contrato por el servicio a prestar o mediante facturación por el servicio prestado.

No tiene prestaciones laborales ni descuentos legales.

3. Contrato por Obra determinada o Fases

El trabajador se contrata mediante fases para completar una obra determinada. Cada contrato dependerá de las fases a realizar para completar una obra.

Tiene derecho a Vacaciones, XIII y cuando la terminación es por finalización de fase, tiene una indemnización del 6%.

Se descuenta SS, SE, ISR, Cuota Sindical del 1%. El ISR se determina en base a una proyección de ingresos por 8 meses o 11 meses, dependiendo de la duración del proyecto.

4. Contrato por Tiempo Indefinido

El trabajador es contratado para prestar un servicio que llena una necesidad de carácter permanente del empleador, sin que se determine una fecha de terminación laboral.

Terminación de Contratos

1. Por periodo de prueba (3 meses): Durante los 3 meses de prueba, el empleador puede dar por terminada la relación de trabajo en cualquier momento.

Prestaciones a pagar: Vacaciones proporcionales, XIII mes proporcional y solo en el caso de ser contrato por tiempo indefinido, se le pagaría la parte proporcional a la prima de antigüedad.